

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1153/2538

นางสาว พัชราภรณ์ พัฒน์ตระกูลชัย โจทก์
นาย วรฤทธิ์ พัฒน์ตระกูลชัย ใน ฐานะ
ผู้จัดการมรดก ของ

จำเลย

ของ นาย พัฒน์ พัฒน์ตระกูลชัย จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1733 วรรคสอง, มาตรา 1754

จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งครอบครองทรัพย์สินมรดกไว้แทนโจทก์และ
ทายาทอื่นยังจัดการมรดกยังไม่เสร็จจำเลยจึงไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่ง
เป็นทายาทของเจ้ามรดกได้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บุตร ที่ชอบ ด้วย กฎหมายของ
นาย พัฒน์ พัฒน์ตระกูลชัยหรือหล่มฮงพัด กับ นาง มาลี พัฒน์ตระกูลชัย มี พี่น้อง 7
คน คือ นาง นิภาพร นิรันดร์วิชัย จำเลย นาย อรัญ พัฒน์ตระกูลชัย นางสาวบุษบา
พัฒน์ตระกูลชัย โจทก์ นางสาว ศิวพร พัฒน์ตระกูลชัย และนายธนิต พัฒน์ตระกูล
ชัย เมื่อ บิดา โจทก์ ได้ ถึงแก่ความตาย ศาล ได้ มี คำสั่ง ตั้ง ให้ จำเลย เป็นผู้จัดการ
มรดก ก่อน ตาย บิดา โจทก์ มี ทรัพย์สินมรดก คือ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก
ใน ธนาคาร หุ้่น ใน บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลต่าง ๆ รถยนต์ นั้่ง ส่วนบุคคล
1 คัน ปืนพก รีวอลเวอร์ 1 กระบอก ทรัพย์สิน ดังกล่าว เป็น สินสมรส ซึ่ง เป็น ของ

มารดา 1 ใน 3 ส่วนอีก 2 ใน 3 ส่วน ที่ เหลือ เป็น มรดก ตกทอด แก่ บุตร ทั้ง เจ็ด คน รวมทั้งมารดา โจทก์ ด้วย เป็น 8 ส่วน ตั้งแต่ จำเลย ได้รับ แต่งตั้ง เป็นผู้จัดการ มรดก ไม่เคย แจ้ง แสดง บัญชี รายรับ รายจ่าย ใด ๆ ของ กอง มรดก เลยและ ไม่ ยอม แบ่ง ทรัพย์มรดก ตาม ส่วน ที่ โจทก์ ควร จะ ได้ ให้ แก่ โจทก์ 1 ใน 8 ส่วน ขอให้ บังคับ จำเลย โอน ที่ดิน พร้อม สิ่งปลูกสร้าง หุ่น ในบริษัท และ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล 6 แห่ง เงินฝาก ใน ธนาคาร 5 แห่งรถยนต์ส่วนบุคคล ปีนพก รีวอลเวอร์ 1 กระบอก และ เงิน ที่ ได้ จาก การ ขาย ที่ดิน พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ให้ แก่ โจทก์ 1 ใน 8 ส่วน หลังจาก หัก ส่วนของ มารดา 1 ใน 3 ส่วน ออก แล้ว หาก โอน ไม่ได้ ให้ ใช้ ราคา 1,708,999.90บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ ถัด จาก วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลย จัดทำ บัญชีทรัพย์มรดก และ แจ้ง จำนวน ทรัพย์มรดก ที่ ยัง เหลือ อยู่ ให้ โจทก์

จำเลย ให้การ และ แก้อไข คำให้การ ว่า โจทก์ จำเลย และ ทายาท อื่น ๆ ได้ ตกกลง แบ่งปัน ทรัพย์มรดก กัน เรียบร้อย แล้ว โจทก์ ฟ้อง ขอ แบ่ง มรดกไม่ถูกต้อง ซึ่ง โจทก์ ขอ แบ่ง ทรัพย์มรดก โดย แบ่ง ให้ เป็น ส่วน ของ มารดาได้ 1 ใน 3 ส่วน ก่อน ส่วน ที่ เหลือ จึง แบ่ง ให้ บุตร ทั้ง 7 คน และ รวมมารดา อีก 1 ส่วน เป็น 8 ส่วน ความจริง ต้อง แบ่ง ทรัพย์มรดก ให้ มารดา 1 ใน 2 ส่วน ก่อน ส่วน ที่ เหลือ จึง แบ่ง ให้ บุตร 7 คน และ มารดา อีก 1 ส่วน เป็น 8 ส่วน ฟ้องโจทก์ ขาด อายุความ มรดก ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย แบ่ง ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โฉนด เลขที่ 48104, 48105, 48118, 48119 ตำบล คลองตัน อำเภอ พระโขนง กรุงเทพมหานคร ให้ โจทก์ 1 ใน 8 ส่วน หลังจาก แบ่ง ทรัพย์ ดังกล่าว ให้ มารดา 1 ใน 3 ส่วน ก่อน แล้ว หาก แบ่ง ไม่ได้ให้ ชำระ เงิน 719,083.32 บาท แทน พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

แก่ โจทก์ ให้ จำเลยแบ่ง หุ่น ใน บริษัท ปีนพก รี วอลเวอร์ 1 กระบอก และ รถยนต์
นั่งส่วนบุคคลที่ เป็น มรดก ของ นาย พัฒน์ พัฒน์ตระกูลชัย ให้ โจทก์ 1 ใน 8 ส่วน
หลังจาก แบ่ง ทรัพย์ ดังกล่าว ให้ มารดา 1 ใน 3 ส่วน ก่อน แล้วหาก ไม่สามารถ
แบ่ง ได้ ให้ จำเลย ชำระ เงิน แทน พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ
ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์และ ให้ จำเลย ชำระ เงิน
270,833.33 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน
214,583.33 บาท นับแต่ วันฟ้องเป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ คำขอ
อื่น นอกจาก นี้ ให้ยก เสีย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยข้อ ต่อไป
มี ว่า ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความ หรือไม่ เห็นว่า คดี นี้ โจทก์ฟ้อง จำเลย ใน ฐานะ ผู้
จัดการมรดก ซึ่ง ครอบครอง ทรัพย์มรดก ไว้ แทน โจทก์และ ทายาท อื่น เมื่อ ข้อ
เท็จจริง ฟังได้ ว่า การ จัดการ มรดก ของ จำเลยยัง ไม่ สิ้นสุด ลง จำเลย จึง ไม่อาจ
ยก อายุความ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย ์ มาตรา 1733 หรือ มาตรา
1754 ขึ้น ต่อสู้ โจทก์ ซึ่ง เป็นทายาท ของ เจ้ามรดก ได้ ฟ้องโจทก์ ยัง ไม่ขาดอายุ
ความ "

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กิริติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ